茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区茂名市茂南金磊建材有限公司“1•14”一般车辆伤害事故调查报告

2022年1月14日4时许，我区金塘镇二十四岭林场翻头岭茂名市茂南金磊建材有限公司发生一起一般车辆伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约103万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、金塘镇人民政府、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局金塘派出所、区市场监督管理局、区司法局、区总工会等单位有关人员组成的茂名市茂南区茂名市茂南区金磊建材有限公司“1•14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措

施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.茂名市茂南金磊建材有限公司（以下简称金磊公司）；统一社会信用代码：91440902077853642H；法人代表：龙某民；注册日期：2013年9月3日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营场所：茂名市茂南区金塘镇二十四岭林场翻头岭；经营范围：生产、销售：新型页岩烧结砖(不含实心粘土砖)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.补某云（死者），男，汉族，53岁，金磊公司员工，事发时为现场打泥粉作业人员。

3.廖某文，男，汉族，50岁，金磊公司生产主管，事发时为现场驾驶装载机作业人员。

4.梁某华，男，汉族，49岁，金磊公司员工，事发时为现场准备换班装载机作业人员。

5.龙某，男，汉族，29岁，金磊公司法人代表龙某民的儿子，负责管理公司事务，事发时为现场参与救援人员。

6.吴某，男，汉族，40岁，金磊公司员工，事发时为现场参与救援人员。

7.杨某英，女，汉族，53岁，金磊公司员工，事发时为破碎车间机械设备操作人员。

（二）事故现场情况

事故现场位于金磊公司北侧破碎车间的存料库出入口位置，仓库为简易铁皮棚建筑，面积约为280平方米，主要用于堆放泥、粉煤灰和经过破碎处理的泥粉，事发现场没有安装电灯等照明设备和监控视频。

（三）涉事车辆情况

车辆品牌：山东临工牌/SDLG，车辆名称：装载机，车辆型号：L968F，整机尺寸：9080×3100×3470mm（长x宽X高），车辆识别代码/车架号：VLGL968FLM0605575，发动机型号：WP10G240E342，发动机号：1621A002153，燃料种类：柴油，轮胎数：4个，轮胎规格：26.5-25，轮距：2250mm，轴距：3400mm，额定载质量：5000kg，总质量：21000kg，装备质量：20935kg，最高设计车速：38km/h，车辆制造单位：山东临工工程机械有限公司，制造日期：2021年1月13日，购进日期：2021年3月1号，使用单位：金磊公司。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年1月13日22时，因一名装载机作业工人李某东请假，廖某文顶替其到存料库上班，工作内容是驾驶装载机将泥、粉煤灰、砖胚放到机器里打泥粉。1月14日凌晨0时，补某云与妻子杨某英到达破碎车间工作，杨某英在破碎车间上面负责操控破碎泥巴、水量、出泥量、滚筒筛等机械设备的开关，补某云负责在破碎车间打泥粉，要经常在车间内走动查看泥粉的干湿程

度（杨某英与补某云工作岗位隔着一个弯道，互相看不到对方）。凌晨4时许，廖某文因肚子不舒服，驾驶装载机到离存料库约40米远的砖厂打砖处旁边上厕所，不慎在存料库门口转弯处将补某云撞倒并碾压，廖某文当时没有察觉撞到人，约10分钟后，其上完厕所就驾驶装载机回到存料库继续工作。凌晨5时许，另一名装载机作业工人梁某华到存料库与廖某文交接班，在存料库出入口转弯处发现补某云脸部和腹部朝下，双脚交叉趴在地上，头部朝西，脚朝东，其马上将情况告知正在驾驶装载机进行作业的廖某文。廖某文将补某云身体翻转过来，检查发现补某云还有微弱呼吸，梁某华随即打电话向龙某民和龙某汇报情况。龙某到达现场后叫补某云没有得到回应，仔细检查发现补某云的额头、鼻子和裤子上有血迹，趴着的地方也有少量血迹渗透在地上，下半身有车辆碾压过的痕迹。龙某赶紧打电话给公司员工吴某，让其驾驶车辆过来。约2分钟后，吴某驾驶一辆皮卡车到达现场，龙某、廖某文、吴某三人用被子将补某云包裹好，合力将补某云抬上皮卡车后车厢平躺好，吴某开车与龙某将补某云送到高州市中医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，梁某华将情况告知廖某文，随即打电话向龙某民和龙某汇报情况。龙某到达现场后打电话给吴某，让其开车过来现场，龙某、廖某文、吴某三人用被子将补某云包裹好，合力将补某云抬上皮卡车后车厢平躺好，吴某开车与龙某将补某云送

到高州市中医院急救室进行抢救，抢救10多分钟后，医生宣告补某云抢救无效死亡。其后金磊公司拨打电话进行报警和向金塘镇人民政府汇报事故情况。

事故发生后，金塘镇人民政府、金塘派出所、区应急管理局等部门的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急处置和善后工作。区应急管理局在接到值班快报后于15时10分许向区总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、金塘派出所、金塘镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

2022年1月21日，在金塘镇人民政府的牵头协调下，金磊公司积极与死者补某云的家属进行协商并签订《和解协议书》，由金磊公司给予死者家属人民币101.5万元赔偿金。赔偿金分两期支付，第一期赔偿金51.5万元已赔付到位，第二期赔偿金50万元待商业保险理赔手续齐全后的次日赔付。目前，事故善后处理和赔偿工作已基本完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故伤亡情况和经济损失情况

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约103万元人民币。死亡人员情况如下：

补某云，男，汉族，53岁，事发时为现场打泥粉作业人员，在本次事故中死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

廖某文安全意识淡薄，违反装载机安全操作规程，驾驶装载机离开工作区域时铲斗提升过高，未检查车辆周边路面和行人情况，疏忽大意，不慎将补某云撞倒并碾压，且长时间没有发现受伤倒地的补某云，导致其得不到及时救治而死亡。

（二）间接原因

1.作业场所存在安全隐患，事发地点没有安装电灯等照明设备，没有确保工作场所具有良好的照明，夜间工作时视线较差，难以发现周围人员走动情况。

2.金磊公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育和培训不到位，未能采取有效措施教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现员工的违规行为，安全管理工作存在疏漏。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区茂名市茂南金磊建材有限公司“1.14”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）金塘镇人民政府。金塘镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安

全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，同时也明确了镇各级各部门和各村（居）委会安全生产工作职责，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查。2021年4月24日，金塘镇人民政府与金磊公司签领了《金塘镇厂矿企业安全生产责任书》，明确了企业应切实履行的安全生产责任；2021年4月28日，金塘镇人民政府对金磊公司进行安全生产检查，发现隐患5项并下达了责令限期整改指令书，2021年5月20日，金塘镇人民政府对金磊公司隐患整改情况进行复查；2021年7月27日，金塘镇人民政府对金磊公司进行安全生产检查，发现隐患8项并下达了责令限期整改指令书，2021年8月19日，金塘镇人民政府对金磊公司隐患整改情况进行复查。金塘镇人民政府已履行了属地监管职责。

（二）茂名市茂南区应急管理局。茂名市茂南区应急管理局作为综合监管部门，结合工作实际，根据《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》（安监总政〔2017〕150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2021年度安全生产监督检查计划》（茂南应急〔2021〕5号）（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，截至该事故发生之日前，茂名市茂南区应急管理局已对该行业的同类企

业开展了相关的监督检查，履行了综合监管职责。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

金磊公司作业场所存在安全隐患，安全教育和培训不到位，安全生产主体责任落实不到位，未能采取有效措施教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现员工的违规行为，安全管理工作存在疏漏，对事故的发生负有主要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对金磊公司进行处理。

（二）对事故责任人的处理建议

1.龙某民，金磊公司法人代表，作为安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，实施安全生产教育和培训不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

2.廖某文，金磊公司生产主管，安全意识淡薄，违反装载机安全操作规程，驾驶装载机离开工作区域时铲斗提升过高，没有注意路面和行人情况，疏忽大意，不慎将补某云撞倒并碾压，且长时间没有发现受伤倒地的补某云，导致其得不到及时救治而死

亡，对事故的发生负有直接责任，涉嫌过失致人死亡罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）事故责任单位要认真汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，强化对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，并以此次事故为案例对全体员工进行警示教育，切实提高从业人员风险防范和自我保护能力，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉规章制度和作业操作规程；要积极开展隐患排查治理工作，加强对作业场所的安全检查力度，及时发现作业场所存在的安全隐患并采取有效措施进行整改，确保安全作业；要切实加强作业现场的安全监管和巡查力度，及时发现和纠正作业人员的危险违章违规行为。

（二）各镇（街道）、各相关职能部门要总结事故教训，切实加强属地管理和行业管理，全面加强本行政区域、本行业领域安全生产工作，有效落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，不断深化工贸行业领域安全生产专项整治，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，完善风险管控、隐患排查机制，强化生产经营单位及相关人员的安全生产意识。

（三）各镇（街）、各相关职能部门要进一步强化安全生产

红线意识，增强危机感和责任感，切实严格履行“党政同责、一岗双责”规定，落实工作措施，加大监管执法力度，重点打击和整治各种违规违章作业行为，对发现的事故隐患和安全生产违法行为进行处理，防止类似事故的发生。

茂名市茂南区茂名市茂南金磊建材有限公司

“1•14”一般车辆伤害事故调查组（代章）

2022年6月28日